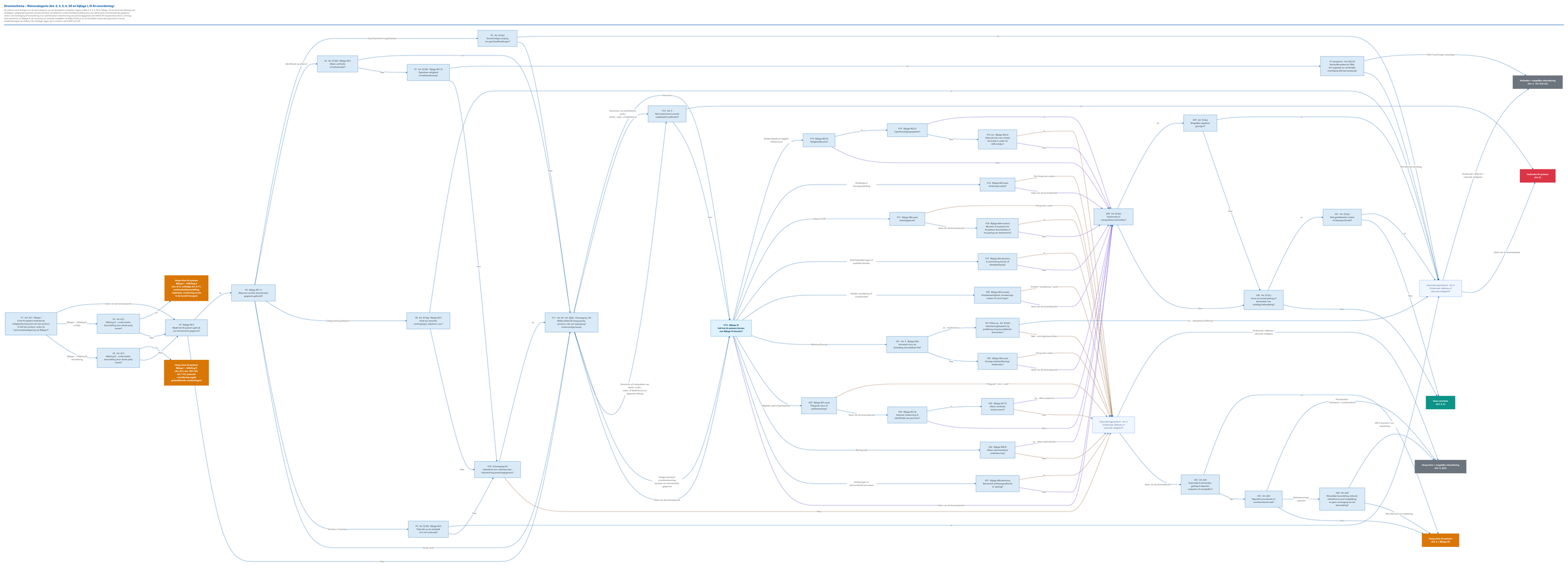

Stroomschema – Risicocategorie (Art. 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III AI-verordening)

Dit schema toont de logica om de risicocategorie van een AI-systeem te bepalen volgens artikel 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III van de AI-verordening, met de Bijlage I veiligheidscomponent-/productcontrole, de Artikel 6(1) conformiteitsbeoordeling door een derde partij, het biometrische gegevensscherm, de Overweging 54 uitzondering voor cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens, het Artikel 50 transparantie-scherm, de hoog-risico-domeinen van Bijlage III, de screening van verboden praktijken uit Artikel 5(1)(a) en (c) en het Artikel 2 uitzonderingenscherm met de classificatieregels van Artikel 6. De volledige vragen zijn te vinden in de AI AQT tool zelf.

V1 · Art. 6(1) · Bijlage I
Is het AI-systeem bedoeld als veiligheidscomponent van een product, of zelf een product, onder de harmonisatiewetgeving van Bijlage I?
Geen van de bovenstaande
Bijlage I – Afdeling A richtlijn
Bijlage I – Afdeling B verordening
V2 · Art. 6(1)
Afdeling A – conformiteitsbeoordeling door derde partij vereist?
V2 · Art. 6(1)
Afdeling B – conformiteitsbeoordeling door derde partij vereist?
Ja
Nee
Ja
Nee
Hoog-risico AI-systeem Bijlage I – Afdeling A (Art. 6(1); volledige Art. 8–17, conformiteitsbeoordeling, registratie, monitoring na het in de handel brengen)
Hoog-risico AI-systeem Bijlage I – Afdeling B (Art. 6(1), Art. 102–109, Art. 112; sectorale verordening regelt gedetailleerde verplichtingen)
V3 · Bijlage III(1)
Maakt het AI-systeem gebruik van biometrische gegevens?
Ja
V4 · Bijlage III(1.1)
Waarvoor worden biometrische gegevens gebruikt?
Identificatie op afstand
Gezichtsherkenningsdatabase
Categorisering (labelen)
Emoties of intenties
Ander doel
Nee
V5 · Art. 5(1)(e)
Grootschalige scraping van gezichtsafbeeldingen?
Ja
Nee
V6 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1)
Alleen verificatie of authenticatie?
Ja
Nee
V7 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1.2)
Openbare veiligheid of wetshandhaving?
Ja
Nee
V8 · Art. 5(1)(g) · Bijlage III(1)
Schat ras, etniciteit, overtuigingen, seksleven, enz.?
Ja
Nee
V9 · Art. 5(1)(f) · Bijlage III(1)
Gebruikt op de werkplek of in het onderwijs?
Ja
Nee
V10 · Overweging 54
Uitsluitend voor cybersecurity / bescherming persoonsgegevens?
Ja
Nee
V11 · Art. 50 · Art. 3(60) · Overweging 134
Welke Artikel 50 transparantie-scenario's zijn van toepassing? (meervoudige keuze)
Interactie
Genereren van synthetische audio-, beeld-, video- of tekstinhoud
Genereren of manipuleren van beeld-, audio-, video- of tekstinhoud van algemeen belang
Categorisering of emotieherkenning op basis van biometrische gegevens
Geen van de bovenstaande
V12 · Art. 5
Niet-instemmend vervalst naaktbeeld (nudificatie)?
Ja
Nee
V13 · Bijlage III
Valt het AI-systeem binnen een Bijlage III-domein?
Kritieke fysieke en digitale infrastructuur
V14 · Bijlage III(2.4)
Veiligheidsfunctie?
Ja
Nee
V15 · Bijlage III(2.5)
Cyberbeveiligingssysteem?
Ja
Nee
V15-cer · Bijlage III(2.6)
Gebruikt door een entiteit die kritiek is onder de CER-richtlijn?
Ja
Nee
Onderwijs of beroepsopleiding
V16 · Bijlage III(3.uses)
Onderwijscontext?
Een hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
Arbeid of HR
V17 · Bijlage III(4.uses)
Arbeidsgebruik?
Hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
V18 · Bijlage III(4.monitor)
Monitort of evalueert het AI-systeem de prestaties of het gedrag van werknemers?
Ja
Nee
Overheidsuitkeringen of publieke diensten
V19 · Bijlage III(5.decision)
In-aanmerking-komen of dienstbeslissing?
Ja
Nee
Krediet, verzekering of nooddiensten
V20 · Bijlage III(5.private)
Kredietwaardigheid, verzekeringsprijzen of nood-triage?
Krediet / verzekering / nood
Geen van de bovenstaande
Wetshandhaving
V21 · Art. 5 · Bijlage III(6)
Voorspelt risico op (herhaling van) strafbaar feit?
Ja – recidiverisico
Nee
V21-follow-up · Art. 5(1)(d)
Uitsluitend gebaseerd op profilering of persoonlijkheidskenmerken?
Ja – uitsluitend profilering
Nee – ook objectieve feiten
V22 · Bijlage III(6.uses)
Overige wetshandhavingsdoeleinden?
Hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
Migratie, asiel of grensbeheer
V23 · Bijlage III(7.uses)
Polygraaf, risico of asielverwerking?
Polygraaf / risico / asiel
Geen van de bovenstaande
V24 · Bijlage III(7.4)
Detectie, herkenning of identificatie van personen?
Ja
Nee
V25 · Bijlage III(7.5)
Alleen verificatie reisdocument?
Ja – alleen paspoort
Nee
Rechtspraak
V26 · Bijlage III(8.2)
Alleen administratieve ondersteuning?
Ja – alleen administratie
Nee
Verkiezingen of democratische processen
V27 · Bijlage III(8.elections)
Beïnvloedt verkiezingsuitkomst of -gedrag?
Ja
Nee
Geen van de bovenstaande
V28 · Art. 5(1)(a)
Subliminale of manipulatieve technieken?
Ja
Nee
V29 · Art. 5(1)(a)
Mogelijke negatieve gevolgen?
Ja
Nee
V30 · Art. 5(1)(c)
Score op sociaal gedrag of kenmerken met nadelige behandeling?
Ja
Nee
V31 · Art. 5(1)(c)
Niet-gerelateerde context of disproportioneel?
Ja
Nee
V7-exceptions · Art. 5(2)-(3)
Slachtofferzoektocht, FRIA, EU-registratie en rechterlijke machtiging allemaal aanwezig?
Alle 4 waarborgen aanwezig
Niet allemaal aanwezig
Uitzonderingenscherm · Art. 2
Onderzoek, defensie of nationale veiligheid?
Onderzoek / defensie / nationale veiligheid
Geen van de bovenstaande
Uitzonderingenscherm · Art. 2
Onderzoek, defensie of nationale veiligheid?
Onderzoek / defensie / nationale veiligheid
Geen van de bovenstaande
V32 · Art. 6(3)
Automatisch kenmerken, gedrag of aspecten evalueren of voorspellen?
Ja
Nee
V33 · Art. 6(3)
Beperkte procedurele of voorbereidende taak?
Procedureel / verbeteren / voorbereidend
Besluitvormingspatronen
Nee
V34 · Art. 6(3)
Menselijke beoordeling voltooid, uitsluitend ex-post vergelijking, en geen vervanging van die beoordeling?
Alle 3 scenario's van toepassing
Niet allemaal van toepassing
Verboden + mogelijke uitzondering (Art. 2 · Art. 5(2)-(3))
Verboden AI-systeem (Art. 5)
Geen vereisten (Art. 5, 6)
Hoog-risico + mogelijke uitzondering (Art. 2, 6(3))
Hoog-risico AI-systeem (Art. 6 + Bijlage III)